



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 41 Reg. Delibere	Atto di citazione per Giafra s.r.l. – Atto di indirizzo.
Del 27/04/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **27** Del mese di **Aprile**

Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che Giafra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giuseppina Amendola, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carmine Bozzo, ha proposto atto di citazione davanti al Tribunale di Catanzaro, contro il Comune di Squillace nonché contro l'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro – Squillace, affinché la predetta Autorità giudiziaria:

- *Accerti e dichiari il diritto di credito di parte attrice, derivante dalle riserve iscritte nel registro di contabilità, pari ad Euro 374.783,01 e per l'effetto condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della suddetta somma o a quella diversa somma che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;*
- *In subordine, in accoglimento della domanda di indebito arricchimento, condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 169.739,07, giusto computo metrico dei lavori extracontrattuali commissionati e realizzati, o a diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;*
- *Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;*

Ritenuto *che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. *Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Catanzaro a seguito di atto di citazione proposto da Giafra s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Amendola, congiuntamente*

- e disgiuntamente all'avv. Carmine Bozzo, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
 - 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

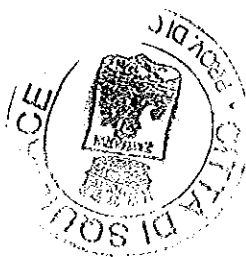
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

13 MAG 2022



Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

